副　　本

事件番号　令和６年（ワ）第１８４７号

損害賠償請求事件（国賠）

原　　告　越川雅史

被　　告　村越祐民、市川市

令和８年６月１９日

千葉地方裁判所　民事第３部合議４係　御中

第１０準備書面

被　告　　村　越　祐　民

第１　本書面の趣旨

本書面は、本件訴訟における争点を最終的に整理した上で、本件投稿に関する被告村越の主張を総合して述べるものである。本書面は、新たな攻撃防御方法を追加する趣旨ではない。したがって、既に主張した事項については原則として参照するにとどめる。

第２　経過の総括と争点の整理

１　本件投稿に関する原告主張の構造

本件訴訟における原告の被告村越に対する請求は、争点整理を経て、令和４年４月２日のTwitter投稿(甲第１９号証。以下「本件投稿」という。)のみを請求原因とするものに限定されている。したがって、被告村越に対する請求の対象は、本件投稿が原告の主張する名誉毀損又は名誉感情侵害に該当するか否かに限られる。

本件投稿は、被告村越が、他自治体におけるパワーハラスメント対策に関する報道を引用する形で、市川市においても条例制定を含めたパワーハラスメント防止の取組が急務である旨を述べた上で、これに関連して投稿したものである。その文言及び全体的文脈の詳細は、後記第３において述べる。

原告は、本件投稿について、原告が長年にわたって市川市職員に対して悪質なパワーハラスメント行為を行ったとの事実のみならず、それが、甲第６号証及び同第７号証に記載された内容、すなわち、退職した市川市職員、病気休暇を取得した市川市職員、不眠や高血圧などの薬を服用している市川市職員がいる程度の内容であったことを摘示するものであり、これにより原告の社会的評価が低下した旨主張する。

しかし、本件投稿の文言は、退職者、病休者又は服薬者の存在を個別具体的に摘示するものではない。本件投稿は、他自治体におけるハラスメント対策に関する報道を契機として、市川市における職員に対するパワーハラスメント問題及び議会による調査未実施を指摘した市政上の問題提起である。

したがって、本件投稿の摘示事実は、本件投稿の文言及び文脈から客観的に読み取れる範囲に限定して認定されるべきであり、原告が主張するように、甲第６号証及び同第７号証の各記載内容を本件投稿に取り込んで理解することは適当ではない。

２　本件パワーハラスメント問題の基礎資料

本件投稿の基礎には、職員申告、当該申告を踏まえた庁内整理、甲第６号証及び同第７号証の作成経緯、並びに当時の理事者の認識を裏付ける各書証が存在する。

特に、被告市川市は、文書提出命令申立に係る手続を経て、乙Ａ第１４号証ないし同第２３号証を提出した。これらは、市川市が保管していた本件パワーハラスメント問題に関する公文書群であり、職員アンケート、庁内整理、被告村越への報告、令和４年６月議会の答弁要項案及び改変経緯、並びに市民の意見箱を通じた通報等を含むものである。

これら乙Ａ各号証の提出により、本件パワーハラスメント問題の事実的基礎は、被告村越が提出した乙Ｂ各号証のみならず、被告市川市が公文書として保管していた資料によっても裏付けられることが明らかとなった。

しかも、これら乙Ａ各号証は、被告村越が提出した乙Ｂ各号証と、その内容において符合する。すなわち、被告村越が手元に保管し提出してきた文書群は、被告市川市が保管する公文書とその内容を同じくするものであり、被告市川市による乙Ａ各号証によって、乙Ｂ各号証が真正な内容であることが裏付けられたこととなる。これにより、被告村越が訴訟当初から主張してきた本件パワーハラスメント問題の事実的基礎及び市川市内部における整理の経緯は、被告市川市の公文書によって、客観的事実として確認されるに至った。

３　「本件市川市説明」の位置付け

原告は、被告市川市が令和４年６月２１日及び同年９月２２日の市川市議会において、原告のパワーハラスメント行為を認定するに足りる証拠がなかったことを認

め、「誇張があった」旨を説明して謝罪したこと（甲第４号証、甲第５号証）、並びに令和５年２月１５日に甲第６号証及び同第７号証の撤回が報告されたこと（甲第８号証）を一体のものとして捉え、これらの説明（以下「本件市川市説明」という。）を根拠として、本件パワーハラスメント問題全体が捏造である旨主張する。

しかし、被告市川市は、本件訴訟において、複数の職員からの申告の存在、当該申告内容の事実性、甲第６号証及び同第７号証が職員申告及び庁内での聞き取りを踏まえて作成されたものであることについて、真実性又は真実相当性を主張している。

したがって、被告市川市も、本件パワーハラスメント問題の中核となる事実関係について、原告の主張する「捏造」又は「虚偽」であったとの立場を取っていない。

ここで問題となるのは、本件市川市説明にいう「誇張」が、退職者、病休者又は服薬者の存在自体を否定する趣旨であったのか、それとも、公式記録上の確認困難性、原告の言動との因果関係、又は表現の程度に関する問題を指すにとどまるのかである。

被告村越は、この点を明確にするため、令和８年５月４日付求釈明申立書により、被告市川市に対し釈明を求めたところである。

４　本書面における争点整理

以上を踏まえ、本書面では、主に次の点を整理する。

第一に、本件投稿の摘示事実は、本件投稿の文言及び文脈から客観的に認定されるべきであり、原告が主張するように、甲第６号証及び同第７号証の退職、病休、服薬に関する記載内容まで当然に読み取ることはできないこと。

第二に、仮に原告主張の摘示事実を前提としても、本件投稿には真実性又は少なくとも真実相当性が認められること。

第三に、原告が依拠する本件市川市説明は、本件パワーハラスメント問題の中核となる事実関係を否定するものではなく、せいぜい退職、病休、服薬等に関する公式記録上の確認困難性又は表現の程度に関する問題にとどまること。

第四に、本件投稿は、他自治体におけるハラスメント対策に関する報道を契機として、市川市における同種の問題の調査未実施を指摘した市政上の問題提起であり、公共性、公益目的、意見ないし論評としての相当性を有すること。

以下、各点について順に述べる。

第３　本件投稿の摘示事実の認定範囲

１　本章の位置付け

本件投稿が原告の名誉を毀損するか否かを判断する前提として、まず本件投稿がいかなる事実を摘示するのかを確定する必要がある。名誉毀損の成否は、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断されるべきものであり（最高裁昭和３１年７月２０日第二小法廷判決・民集１０巻８号１０５９頁、最高裁平成９年９月９日第三小法廷判決・民集５１巻８号３８０４頁参照）、本件投稿の摘示事実も、この基準により、本件投稿の文言及び全体的文脈から客観的に認定されるべきである。

被告村越は、本章において、主位的に、本件投稿の摘示する事実が原告主張の範囲には及ばないことを述べ（下記２及び３）、予備的に、仮に原告主張の摘示事実を前提とするとしても、その重要部分について真実性又は真実相当性が認められること（下記４）を述べる。

２　本件投稿の文言及び全体的文脈

本件投稿は、他自治体におけるパワーハラスメント疑惑をめぐる調査に関する報道（乙Ｂ第１０号証）を引用した上で、「市川市でも条例制定を含めたパワハラ防止の取組が急務です」とし、原告のアカウントを示しつつ、「越川議員による長年に渡る市職員への悪質なパワハラは議会多数派によるもみ消しで調査すら行われていません」と述べたものである。

その全体的文脈から明らかなとおり、本件投稿は、当該報道に接した被告村越が、市川市においても同種の取組が急務であるとの認識を示し、その根拠として、市川市における原告に関するパワーハラスメント問題と、これに対する議会の対応の不

存在を指摘したものである。すなわち、本件投稿は、原告個人を私的に攻撃する目的ではなく、市政の課題に関する問題提起として行われたものである。

３　主位的主張―本件投稿が摘示する事実の範囲

本件投稿の文言から、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として読み取られる事実は、第一に、市川市ではパワーハラスメントに対する取組が不十分であること、第二に、原告が市職員に対して長年にわたりパワーハラスメントに当たる言動を行ったこと、第三に、これについて議会多数派が取り上げず、調査が行われていないこと、の三点にとどまる。

これに対し、原告は、本件投稿のうち「悪質なパワハラ」の摘示事実を、甲第６号証及び同第７号証に記載された具体的内容、すなわち、原告のパワーハラスメント行為により、退職した市職員、病気休暇を取得した市職員、不眠や高血圧などの薬を服用している市職員が存在することにまで及ぶものと主張する。

しかし、本件投稿の文言には、退職者、病気休暇取得者又は服薬者の存在についての記載は一切なく、また、読者に甲第６号証及び同第７号証の内容が示されているものでもない。本件投稿に接する一般の読者は、甲第６号証及び同第７号証を参照し得る立場になく、これらの文書の存在を知る前提にも置かれていない。したがって、退職者・病気休暇取得者・服薬者の存在という具体的事実は、本件投稿の文言から一般読者が読み取ることのできる事項ではない。

原告の主張は、本件投稿の文言それ自体からではなく、本件投稿とは別個の文書である甲第６号証及び同第７号証の記載内容を本件投稿に読み込んだ上で、初めて成り立つものである。これは、本件投稿の文言及び文脈を離れた拡張解釈であって、

一般の読者の普通の注意と読み方を基準とする摘示事実の認定方法から逸脱するものである。

よって、本件投稿が摘示する事実は、上述の三点にとどまる。そして、「もみ消し」との表現は、上記の調査不実施という事実を前提として、これに対する被告村越の評価ないし論評を述べたものというべきである。したがって、本件投稿の摘示事実は、原告が主張する退職者・病気休暇取得者・服薬者の存在という具体的事実にまでは及ばない。

４　予備的主張―摘示事実が原告主張の範囲に及ぶ場合

仮に、本件投稿の摘示事実が、原告の主張するとおり、退職者・病気休暇取得者・服薬者が存在するほどのパワーハラスメントの存在という具体的事実にまで及ぶと解される場合であっても、後記第４以下に述べるとおり、その重要部分については真実性が認められ、又は被告村越においてこれを真実と信ずるについて相当の理由があったものと認められる。

ここにいう摘示事実の重要部分とは、原告が市職員に対してパワーハラスメントに当たる言動を行い、複数の職員がその旨を申告するに至ったという、本件パワーハラスメント問題の事実的基礎をなす部分である。退職・病気休暇・服薬という個々の結果事実と原告の言動との間の個別的な因果関係の有無は、原告の社会的評価の低下をもたらす中核ではなく、名誉毀損の成否を左右する重要部分には当たらない。原告の社会的評価の低下をもたらす中核は、原告が市職員に対してパワーハラスメントに当たる言動を行う人物であるという点にあり、この中核的事実が真実である限り、結果事実の細部にわたる証明の有無によって名誉毀損の成否が左右されるものではない。

なお、原告自身も、第５準備書面においては、本件投稿の摘示事実を「原告は長年に渡って市川市職員に対して悪質なパワハラ行為を行っているという事実」と整理していた。その後、裁判所作成の不法行為一覧表における原告代理人の加筆において、甲第６号証及び同第７号証の退職・病気休暇・服薬に関する記載内容を本件投稿に取り込む形で主張整理がなされているとしても、それは訴訟進行の中で後から構成された主張にすぎない。本件投稿の摘示事実は、あくまで本件投稿の文言及び一般読者の普通の注意と読み方を基準として認定されるべきである。

そこで、後記第４において本件パワーハラスメント問題の事実的基礎及び本件投稿の重要部分の真実性又は真実相当性を、後記第５において原告が依拠する本件市川市説明がこれを否定する実質的意味を有しないことを、それぞれ整理する。

第４　本件パワーハラスメント問題の事実的基礎

１　論証対象

前記第３の４に述べたとおり、本件投稿の摘示事実の重要部分は、原告が市職員に対してパワーハラスメントに当たる言動を行い、複数の職員がその旨を申告するに至ったという、本件パワーハラスメント問題の事実的基礎をなす部分である。

本章では、この事実的基礎が、第一に被告村越自身及び当時の理事者による直接の見聞、第二に市の組織的な調査及びその結果の被告村越への正式な報告、第三に調査担当者による申告内容の確認及び認定、第四に被告市川市による公文書における認識の表明によって、重層的に裏付けられることを確認する。

なお、退職・病気休暇・服薬という個々の結果事実と原告の言動との間の個別的因果関係は、前記第３の４に述べたとおり、摘示事実の重要部分には当たらず、第４の主たる論証対象としない。

２　被告村越及び副市長大津政雄による直接の見聞

原告が市職員に対してパワーハラスメントに当たる言動を行ったことは、被告村越自身が直接に見聞したところである。その詳細は、被告村越第１準備書面８頁に記載のとおりである。また、被告村越は、この経緯について市川市議会において答弁している（甲第１５号証、同１８）。

加えて、原告のパワーハラスメントに当たる言動は、被告村越以外の当時の理事者によっても直接体験され、又は現認されている。

すなわち、副市長大津政雄（以下、「大津」という。）は、原告から受けた言動及び現認した原告の言動について、具体的に供述している。その内容は、乙Ｂ第２７号証記載のとおりである。

これらの見聞は、いずれも第三者からの伝聞ではなく、被告村越及び大津が自ら直接体験し又は現認した事実に基づくものであり、後述する市の組織的調査及び報告とは独立に、本件投稿の重要部分の真実性及び真実相当性を基礎付けるものである。

３　市の組織的調査及び被告村越への報告

（１）アンケートの実施

本件パワーハラスメント問題に関する職員申告は、被告市川市の組織的手続を通じて把握・整理されたものである。

被告市川市は、令和３年３月及び同年４月、全職員を対象とするハラスメントに関するアンケートを実施した（乙Ａ第１号証、乙Ａ第１４号証）。これらのアンケートは、特定の議員又は職員を対象とするものではなく、職場環境の把握及び改善を目的とするものであり、無記名回答も可とされ、回答による不利益な取扱いはないものとされていた。

（２）申告個表の提出

上記アンケート及びその後の確認作業を通じて、市職員から、原告の言動に関する複数の申告が提出された。申告者は、当初の確認を経た後、最終的に１１名に及んだ（乙Ｂ第９号証）。

（３）個別ヒアリング及び庁内整理

申告に至る経過は、被告大津準備書面（乙Ｂ第２７号証）記載のとおりである。すなわち、令和３年４月のアンケートによって原告によるパワーハラスメントの被害が顕在化し、副市長笠原智の下で、総務部が申告職員から個別に事情を聴取し、その結果が被告村越に報告された。

（４）市民の意見箱への通報

さらに、市川市のホームページに設置された「市民の意見箱」にも、令和３年９月９日、市職員の家族と思われる者から、原告の言動に関する同趣旨の通報が寄せられていた（乙Ａ第２３号証）。これは、本件パワーハラスメント問題に関する事実認識が、市の組織的手続のみならず、市職員の生活圏においても独立して顕在化していたことを示すものである。

（５）被告村越への正式な報告

上記の調査の結果は、被告村越に対し正式に報告された（乙B第５号証、乙Ａ第１５号証）。本件投稿は、被告村越がこの報告等により認識した事実を基礎とするものである。

４　調査担当者による申告内容の確認及び認定

（１）植草答弁の内容

申告内容の真実性は、調査を担当した総務部長植草耕一（以下、「植草」という。）によっても確認され、認定されている。

すなわち、植草は、令和３年９月７日の市川市議会において、第一に、パワーハラスメントに特化したアンケートにおいて、いつ、どこで、誰から、どのようなことをされたかという具体的内容を問う設問とし、その回答が具体的かつ詳細で切実な訴えとして記述され、パワーハラスメントの定義に該当していたこと、第二に、その後の植草自身による各職員に対する確認においても、記述のとおり間違いないとの申述があり、真実性があると認められたこと、第三に、これらを踏まえ、最終的に原告によるパワーハラスメントがあったと認定した旨、答弁している（乙Ｂ第３５号証）。

（２）個別確認を経た認定が行われたこと

このように、被告市川市は、単に職員の申告を受け付けたにとどまらず、調査担当者であった植草による各職員への個別の確認を経て、申告内容に真実性があると認め、原告によるパワーハラスメントがあったと認定していたものである。

（３）申告内容の客観的裏付けの存在

また、申告内容が事実に基づくものであることは、申告内容と原告自身の公開された言動との符合によっても、客観的に裏付けられる。

すなわち、申告者の一人は、令和３年春頃、原告が新型コロナウイルスワクチン接種の所管部署に対し、議員の立場を用いて執拗に情報提供を求め、所管部署の職員がその対応に追われていた状況を、具体的に申告している（乙Ｂ第３０号証）。これと同じ時期、同じ事項について、原告自身が、自らのTwitter上において、当該部署の所管事務に関する投稿を行っている（乙Ｂ第３１号証）。両者は、その時期、対象及び内容において符合している。

このことは、当該申告が、原告の現実の言動を踏まえた、事実に基づくものであることを裏付けている。この点は、被告村越第８準備書面の第４に記載のとおりである。

５　被告市川市による認識の表明

以上の調査及び認定を経て、被告市川市は、その公文書において、職員の申告内容が事実に基づくものであることを明示的に認めている。

すなわち、大津による令和４年６月２７日付文書（甲第２４号証）は、報道機関に対し、職員がアンケートで申告した内容について、原告から個々の職員が実際に受けた言動であり、事実に基づくものであると認識している旨を、明示的に通知している。この点の詳細、及びこれが本件市川市説明によって左右されるものでないことは、後記第５に述べる。

６　退職・病気休暇・服薬に関する原告主張への補充的反論

前記のとおり、退職・病気休暇・服薬という個々の結果事実は、本件投稿の摘示事実の重要部分には当たらない。もっとも、原告は、甲第７号証に記載された退職した職員、病気休暇を取得した職員及び不眠や高血圧などの薬を服用している職員が存在しないとして、本件パワーハラスメント問題が捏造である旨主張しているため、この点についても補充的に反論する。

原告のパワーハラスメントに起因して退職し、又は服薬するに至った職員が現に存在したことは、被告村越の第６準備書面の第３に記載のとおりである。すなわち、訴外佐野滋人及び訴外佐藤敏和は、いずれも任期を残して退職しており、また、訴

外笠原智、訴外大平敏之及び訴外山室繁央が服薬していた旨の報告を、被告村越は本件当時受けていた。とりわけ、大津は任期を約２年残して退職するに至っており、その経緯は、後記第５において述べる。

また、退職届に退職理由としてパワーハラスメントを受けた旨が記載されることは通常想定されず、欠勤届等に服薬や通院の原因が記載されることも一般に行われない。したがって、被告市川市がこれらを公式記録から「確認できない」とすることは、確認手段の構造的制約を示すにとどまり、退職者又は服薬者が存在しないことを意味するものではない。この点も、被告村越第６準備書面の第３に記載のとおりである。

さらに、原告の言動が、現在に至るまで、市職員又は所管部署に対して過度の負荷を与える態様を伴うものであることは、被告村越第８準備書面の第４に記載の学校教育部所管事項に係る事案のとおりである。

なお、これらの事実のうち、本件投稿後に生じた事象についても、摘示された事実の重要な部分の真実性の判断に関しては、事実審の口頭弁論終結時において客観的に判断すべきであり、行為時点後に生じた証拠を考慮することも許されるから（最高裁平成１４年１月２９日第三小法廷判決）、本件パワーハラスメント問題の真実性を裏付ける事情として考慮される。

７　真実性及び真実相当性

（１）重要部分の真実性

以上の各事実、すなわち、被告村越及び大津による直接の見聞（前記２）、市の組織的調査及び被告村越への正式な報告（前記３）、調査担当者であった植草による

確認及び認定（前記４）、並びに被告市川市による認識の表明（前記５）を総合すれば、原告が市職員に対してパワーハラスメントに当たる言動を行い、複数の職員がその旨を申告したという本件パワーハラスメント問題の事実的基礎、すなわち本件投稿の摘示事実の重要部分は、真実であると認められる。

仮に上記重要部分について真実性が認められないとしても、被告村越が本件投稿の当時、これを真実と信ずるについて相当の理由があったことは明らかである。

（２）真実相当性

本件投稿は令和４年４月２日に行われたものである。そして、本件投稿当時、被告村越の認識の基礎には、自らの直接の見聞に加え、市の組織的対応を通じて報告された公式の調査結果が存在した（乙Ｂ第５号証、乙Ａ第１５号証）。市長であった被告村越が、自らの直接の見聞に加え、その職務上の正式な経路を通じて受けた公式の調査結果報告に基づいて事実を認識し、これを前提として発言するに至った場合、当該事実を真実と信ずるについて相当の理由があったことは、優に認められる。

このような事情の下では、仮に後日、調査手続又は一部表現の相当性について議論の余地が生じたとしても、少なくとも本件投稿当時における被告村越の認識について、真実相当性が否定される余地はない。

（３）本件市川市説明が真実相当性を左右しないこと

なお、原告は、本件市川市説明を根拠として、被告村越に真実と信ずるについて相当の理由がなかった旨を主張している。しかし、本件投稿は、本件市川市説明に先立つ令和４年４月２日に行われたものであり、本件投稿当時に被告村越が依拠し得た事実は、前記の直接の見聞及び市の公式の調査結果である。本件投稿後に行われた本件市川市説明は、本件投稿当時における被告村越の真実相当性の判断を左右す

るものではない。本件市川市説明が、それ自体としても本件パワーハラスメント問題の事実的基礎を否定する実質的意味を有しないことは、後記第５に述べるとおりである。

（４）退職・病気休暇・服薬が重要部分に当たらないこと

そもそも、仮に、退職者、病気休暇取得者又は服薬者の存在に関する個々の結果事実について、原告の言動との個別的な因果関係の立証が十分でないとしても、本件投稿の摘示事実の重要部分は、原告が市職員に対してパワーハラスメントに当たる言動を行い、複数の職員がその旨を申告したという事実にある。したがって、退職、病気休暇又は服薬という個々の結果事実は、名誉毀損の成否を左右する重要部分には当たらない。この点は、後記第６に述べるとおり、被告市川市自身も、本件において同旨の主張をしているところである。

８　小括

以上のとおり、本件パワーハラスメント問題の事実的基礎、すなわち本件投稿の摘示事実の重要部分は、被告村越及び大津の直接の見聞、市の組織的調査及び被告村越への正式な報告、調査担当者であった植草による確認及び認定、並びに被告市川市の認識の表明によって重層的に裏付けられ、真実であると認められる。仮に真実性が認められないとしても、本件投稿当時において、被告村越がこれを真実と信ずるについて相当の理由があった。

第５　本件市川市説明の意義

１　本章の位置付け

原告は、本件市川市説明を根拠として、本件パワーハラスメント問題全体が捏造であると主張する。しかし、本件市川市説明は、原告によるパワーハラスメント行為の存在及び職員申告の存在という中核的事実を否定するものではない。本章では、本件市川市説明にいう「誇張」の対象、甲第６号証及び同第７号証の「撤回」の意義、求釈明申立の位置付け、甲第２４号証の証拠価値、並びに原告主張との関係を整理する。

２　被告市川市の当時の認識

本件パワーハラスメント問題に関する被告市川市の当時の認識は、調査が行われた当時の記録及び認定に表れている。

すなわち、第４に述べたとおり、令和３年の組織的調査を通じて複数の職員から申告が提出され（乙Ｂ第９号証）、調査を担当した植草が各職員への個別の確認を経て申告内容の真実性を認め、原告によるパワーハラスメントがあったと認定し（乙Ｂ第３５号証）、その結果が市長であった被告村越に報告された（乙Ｂ第５号証、乙Ａ第１５号証）。

さらに、大津は、令和４年６月２７日付文書（甲第２４号証）において、職員がアンケートで申告した内容について、原告から個々の職員が実際に受けた言動であり、事実に基づくものであると認識している旨を明示した。

これらのうち、令和３年の調査、植草による確認及び認定、並びに被告村越への報告は、本件市川市説明に先立つ被告市川市の当時の認識を示すものである。また、

甲第２４号証は、令和４年６月２１日の議会答弁後においても、被告市川市が、職員申告の内容は原告から実際に受けた言動であり、事実に基づくものであるとの認識を維持していたことを示すものである。すなわち、被告市川市は、少なくとも本件パワーハラスメント問題の中核部分について、原告のいう「捏造」を前提とする立場を取っていなかった。

３　本件市川市説明の形成経緯

これに対し、原告が依拠する本件市川市説明は、上記の当時の認識を前提として行われたものではなく、原告自身の働きかけを契機として事後的に形成された答弁要項案に基づくものである。この経緯は、被告村越が第６準備書面で主張してきたところであり、その詳細は同準備書面に譲る。そして、この答弁要項案の改変経緯は、乙Ａ第２０号証及び乙Ａ第２１号証によって裏付けられている。すなわち、被告村越が提出した乙Ｂ第２２号証ないし同第２５号証と被告市川市が提出した乙Ａ第２０号証及び乙Ａ第２１号証とは、その内容において符合し、本件市川市説明が原告自身の働きかけを契機として事後的に形成されたものであることは、被告市川市の書証によって裏付けられるに至った。

したがって、本件市川市説明は、被告市川市が中立的に再検証した結果として被告村越の在職当時の認識を改めたものとは言えず、原告の働きかけを契機として事後的に作出された整理に基づくものにすぎない。

４　本件市川市説明にいう「誇張」の対象

（１）退職・病気休暇・服薬に関する確認不十分性

本件市川市説明にいう「誇張」は、本件パワーハラスメント問題の中核となる事実関係、すなわち原告によるパワーハラスメント行為の存在及び複数の職員による申告の存在を否定するものではなく、退職者、病気休暇取得者及び服薬者の存在に関する確認上の問題に限られる。

すなわち、甲第２４号証は、退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧の薬を服用している職員について、確認が不十分な中で公表したことに誇張があったとして謝罪したものである旨を述べる一方、同文書において、職員の申告内容自体は原告から実際に受けた言動であり事実に基づくものであると認識している旨を、明示的に区別して述べている。

このことは、「誇張」の対象が、退職・病気休暇・服薬という結果事実に関する確認の不十分性に限られ、原告のパワーハラスメント行為の存在及び職員申告の存在という中核的事実には及ばないことを示している。

（２）職員申告の存在及び事実性を否定するものではないこと

この点は、甲第２４号証の差出人である大津自身も、乙Ｂ第２７号証において、甲第４号証の発言は、退職・病気休暇・服薬等の点を自身が確認していなかったという点で誇張があったことを認めたにすぎず、原告によるパワーハラスメント行為を否定するものではない旨を、明確に述べているところである。

（３）植草答弁も申告の不存在を意味しないこと

また、原告が援用する令和４年９月２２日の植草答弁（甲第５号証）も、申告自体が存在しなかったことを述べるものではない。同答弁は、パワーハラスメントに特

化したアンケートにおいて職員から具体的な申告があったことを前提とした上で、これらの申告について原告に対する事実確認や客観的証拠による裏付けを欠いたまま認定したことが適切でなかったとするものである。すなわち、同答弁が問題とするのは、認定に至る手続及び客観的証拠の有無であって、職員による具体的な申告が現実に存在したこと自体は、同答弁もこれを前提としている。手続の適否や客観的証拠の有無は、申告が現実に存在したという事実、及び被告村越がこれを真実と信ずるについて相当の理由があったという評価を、左右するものではない。

５　甲第６号証及び同第７号証の「撤回」の意義

（１）原告による「撤回」の趣旨の不当な拡張

原告は、令和５年２月１５日に甲第６号証及び同第７号証の「撤回」が報告されたこと（甲第８号証）をもって、被告市川市が本件パワーハラスメント問題に関する認識一般を「撤回」したかのように主張する。

（２）甲第２４号証が「撤回」されていないこと

しかし、その後の令和５年２月２７日の市川市議会において、副市長松丸多一は、原告からの質問に対し、甲第２４号証は大津の強い思いと自らの認識を込めて発出された文書であり、後任である自らの職権でこれを「撤回」することは適当でないとして、当該文書は「撤回」されておらず、公文書として存在していることは事実である旨を答弁している（甲第２１号証）。すなわち、原告が提出した書証によっても、職員の申告内容を事実に基づくものと認める被告市川市の認識（甲第２４号証）は、「撤回」されていないことが明らかである。

（３）公文書の「撤回」が法令上の根拠を欠くこと

さらに、そもそも本件にいう公文書の「撤回」は、法令上の根拠を欠くものである。令和６年１２月１６日の市川市議会において、総務部長蛸島和紀は、公文書の管理方法として条例及び規程に定められているのは保存、移管、廃棄等であり、本件で問題とされた「撤回」は事務手続上のものに過ぎず、条例又は規程に明記されたものではない旨を答弁している（乙Ｂ第３４号証）。

これらによれば、甲第６号証及び同第７号証の「撤回」措置は、本件パワーハラスメント問題に関する申告内容の真実性を否定するものではない。

６　求釈明申立の位置付け

以上に述べた本件市川市説明にいう「誇張」の対象が限定されたものであることについては、被告市川市がこれを明確にすべき立場にある。被告村越は、この点を確認するため、令和８年５月４日付求釈明申立書により、被告市川市に対し、甲第６号証及び同第７号証の撤回の意味、職員申告及び庁内認識の存否、いわゆる９名説明と１１名の申告資料との関係、「誇張」の対象となる記載部分、並びに「誇張」が退職者・病気休暇取得者・服薬者の存在自体を否定する趣旨か、それとも確認手続、原告の言動との因果関係若しくは表現の程度に関する問題を指すにとどまるのかについて、釈明を求めた。

被告市川市の釈明如何により、本件市川市説明にいう「誇張」が、退職者・病気休暇取得者・服薬者の存在自体の不存在を意味するものではなく、確認手続、因果関係又は表現の程度に関する評価にとどまることが、被告市川市によって明らかにされるものと考えられる。もっとも、この点は、現に提出されている前記各書証によって既に明らかである。

７　甲第２４号証の証拠価値

（１）　甲第２４号証の位置付け

甲第２４号証は、大津が、令和４年６月２７日付で報道機関に対して発出した文書である。本件パワーハラスメント問題全体があたかも「でっち上げ」であったかのような報道がされたことを受け、大津は、甲第２４号証において、職員がアンケートで申告した内容は、原告から個々の職員が実際に受けた言動であり、事実に基づくものであると認識している旨を明示した。すなわち、甲第２４号証は、退職・病気休暇・服薬に関する確認不十分性を認める一方で、職員申告の存在及びその事実性を明確に維持する文書である。

（２）　甲第２４号証の信用性

同文書を大津個人の自己保身を目的とした便宜的文書とみることはできない。大津は、いったん議会において「誇張」について謝罪した後、本件パワーハラスメント問題全体が「でっち上げ」であったかのような報道がなされる中で、なお、職員申告は事実に基づくものであるとの認識を同文書により表明した。

しかも、大津は当時、事務を統括する市川市副市長の地位にあり、当該文書の発出が職務上の不利益を招き得ることを十分に認識していた。現に、大津は、同文書を発出した直後の令和４年７月１日付で、その任期を約２年残して副市長を退職している。市川市長田中甲は、令和４年７月７日の記者会見において、大津が同文書を発出したことを受けて、かねて保留していた大津の辞職届を受理することを決断し、同年６月２９日に大津本人に伝えた旨を明らかにしており、当時の報道も、これを事実上の解任と報じている（乙Ｂ第３６号証の１、同２）。

このように、大津は、職務上の不利益を招き得ることを認識しながら、敢えて、職員申告が事実に基づくとの認識を表明したものである。このことは、同文書の記載

が、庁内における政治的事情や立場上の都合によるものではなく、当時の理事者としての真摯な認識に基づくものであったことを示す。

したがって、同文書は、本件パワーハラスメント問題の事実的基礎、少なくとも職員申告の存在及びその事実性について、高い信用性を有する書証である。

８　原告主張との関係

原告は、本件市川市説明のうち、「誇張」及び「謝罪」の部分のみを取り上げ、本件パワーハラスメント問題全体が捏造である旨主張する。しかし、原告が依拠する被告市川市の公的記録の中には、甲第２４号証のように、職員申告の内容が事実に基づくものであることを明示する文書も存在する。

したがって、原告は、被告市川市の説明のうち自己に有利な部分のみを取り上げる一方で、同じ被告市川市の公文書において職員申告の事実性が明示されていることを意図的に無視している。

甲第２４号証を含む被告市川市の公的記録を全体として見れば、「誇張」とは、退職・病気休暇・服薬に関する確認不十分性又は表現の程度に関する問題にとどまり、職員申告の存在及びその事実性を否定するものではない。

９　小括

以上のとおり、本件市川市説明は、第一に、被告市川市の当時の認識をそのまま反映したものではなく、原告自身の働きかけを契機として事後的に形成されたものであり、第二に、その「誇張」の対象は退職・病気休暇・服薬に関する確認上の問題

に限られ、本件パワーハラスメント問題の中核となる事実関係には及ばず、第三に、甲第６号証及び同第７号証の「撤回」も法令上の根拠を欠き、申告内容を事実に基づくものと認める被告市川市の認識自体が「撤回」されたことを意味しない。

したがって、本件市川市説明は、本件パワーハラスメント問題の事実的基礎を否定する実質的意味を有しておらず、原告が主張する本件パワーハラスメント問題が捏造であるとの根拠となるものではない。

第６　被告市川市の主張立証との整合

１　被告市川市による真実性又は真実相当性の主張

被告市川市は、本件訴訟において、本件パワーハラスメント問題の中核となる事実関係について、真実性又は真実相当性を主張している。すなわち、被告市川市は、複数の職員からの申告が存在すること、当該申告内容が事実に基づくものであること、並びに甲第６号証及び同第７号証が職員申告及び庁内での聞き取りを踏まえて作成されたものであることについて、これらが真実であり、又は少なくとも真実相当性を有することを主張している。

加えて、被告市川市は、文書提出命令申立に係る手続を経て、乙Ａ第１４号証ないし同第２３号証を提出した。これにより、被告市川市は、本件パワーハラスメント問題の事実的基礎について、自らが保管していた公文書をもって、その存在を訴訟上明らかにする立場に立っている。

２　被告村越の主張との整合

被告村越が第４及び第５において述べたところは、被告市川市の上記主張立証と整合する。すなわち、被告村越と被告市川市は、本件投稿の基礎となる本件パワーハラスメント問題の事実的基礎について、いずれもその真実性又は真実相当性を主張する立場にあり、両者の主張は、同一の事実関係を基礎とするものである。

３　原告の主張の特異性

これに対し、原告は、本件市川市説明を根拠として、本件パワーハラスメント問題が虚偽である旨を主張する。

しかし、原告のこの主張は、第一に、本件パワーハラスメント問題の事実的基礎を直接認識する立場にあった大津の供述（乙Ｂ第２７号証）と相反し、第二に、本件パワーハラスメント問題の事実的基礎について真実性又は真実相当性を主張する被告市川市の現在の訴訟上の主張と相反し、第三に、被告村越の主張と相反するものである。

すなわち、原告は、本件パワーハラスメント問題の事実関係を認識し又はこれに関与した者のいずれの主張とも相反する立場において、専ら本件市川市説明に依拠して、本件パワーハラスメント問題が捏造である旨主張するものである。しかも、原告が依拠する本件市川市説明が、本件パワーハラスメント問題の事実的基礎を否定する実質的意味を有しないことは、第５に述べたとおりである。

第７ 公共性、公益目的及び意見ないし論評としての適法性

１　本章における論証対象

第４において述べたとおり、本件投稿の重要部分については真実性又は真実相当性が認められる。仮に、これらが認められないとしても、本件投稿のうち評価にわたる部分は、前提となる事実に基づく公正な論評として、違法性を欠くものである。

２　本件投稿の公共性及び公益目的

本件投稿は、パワーハラスメント対策の必要性、公選議員である原告による市職員に対するパワーハラスメントの有無、及びこれに対する市議会の対応の適否という、市政運営の公正性、職員の職場環境並びに議会活動の適正性に直接関わる事項を対象とするものである。これらは、市民が市政及び議会の在り方を判断する上で重要な情報であり、公共の利害に関する事実に当たる。

また、本件投稿は、第２に述べたとおり、他自治体におけるパワーハラスメント対策に関する報道に接した被告村越が、市川市においても同種の問題への取組が急務であるとの認識の下、市政上の課題を市民に対して問題提起したものであって、専ら公益を図る目的に出たものである。

この点は、被告村越が第１準備書面、第４準備書面及び第５準備書面において主張したとおりであり、その詳細はそれらに譲る。

３　意見ないし論評としての相当性

本件投稿のうち、「悪質」、「もみ消し」及び「長年にわたる」との表現は、本件パワーハラスメント問題に関する事実関係及びこれに対する議会の対応の経過を前提として、これに対する被告村越の評価を述べたものである。

事実を摘示しての名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的に出た場合に、摘示事実の重要部分が真実であることの証明があれば違法性を欠き、当該事実を基礎とする意見ないし論評については、人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでない限り、違法性を欠くものと解される（最高裁平成９年９月９日第三小法廷判決・民集５１巻８号３８０４頁、最高裁平成１６年７月１５日第一小法廷判決・民集５８巻５号１６１５頁参照）。

本件投稿における上記各表現は、第４に述べた本件パワーハラスメント問題の事実的基礎、及び議会において調査が実現しなかった経過を前提とするものであり、公選議員の職務に関連する言動に対する評価として、その範囲内にとどまるものである。これらの表現は、原告の人格そのものを攻撃するものではなく、公的な立場にある者の公的な活動に対する論評として、その域を逸脱するものではない。

４　対抗言論

原告は、公選議員として、また自らの発信手段を有する立場にあって、本件投稿に対し反論する機会を十分に有していた。現に、原告は、本件パワーハラスメント問題に関する被告村越及び被告市川市の主張に対し、議会、報道、ソーシャルメディア等の各種媒体を通じて、継続的かつ反復的に反論を表明してきた。

この点について、原告は、本件投稿の前提となる事実関係の詳細が判明しなかったために本件投稿に対しては反論できなかった旨を主張する。しかし、この点は、被告村越第５準備書面記載のとおり理由がない。

したがって、原告において反論が困難であったとする点は採用できず、この点も本件投稿の違法性を否定する事情の一つである。

５　小括

以上のとおり、仮に本件投稿の重要部分について真実性又は真実相当性が認められないとしても、本件投稿のうち評価にわたる部分は、公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的に出たものであって、前提となる事実に基づく公正な論評として、違法性を欠くものである。

第８　名誉感情侵害が成立しないこと

原告は、本件投稿が原告の名誉権を侵害するとともに、原告の名誉感情をも侵害する旨を主張する。しかし、名誉感情の侵害が不法行為を構成するのは、その侵害が社会通念上許される限度を超える場合に限られる。

本件投稿は、第２に述べたとおり、原告の人格を殊更に貶める目的ではなく、無礼の言葉を用いたものでもない。

また、本件投稿のうち評価にわたる部分は、第７に述べたとおり、公選議員の職務に関連する言動に対する論評として、その域を逸脱するものではない。第４準備書面において主張したとおり、公職者は、その公的な活動に関し、市民からの批判や論評にさらされることが当然に予定される立場にあり、本件投稿の内容及び表現は、原告がその立場において受忍すべき範囲を超えるものではない。

したがって、本件投稿は、社会通念上許される限度を超えて原告の名誉感情を侵害するものではなく、この点に関する原告の主張も理由がない。

第９　結語

以上のとおり、本件投稿の摘示事実は、原告が主張するように退職者、病気休暇取得者又は服薬者の存在にまで当然に及ぶものではない。

また、仮にそのように解されるとしても、本件パワーハラスメント問題については、複数の職員申告が存在し、調査担当者であった植草による確認及び認定を経て、その結果が市長であった被告村越に正式に報告されていた。さらに、これらの事実的基礎は、被告村越提出の乙Ｂ各号証のみならず、被告市川市提出の乙Ａ各号証によっても裏付けられている。したがって、本件投稿の重要部分については真実性又は少なくとも真実相当性が認められる。

加えて、本件投稿は、市川市におけるパワーハラスメント防止の取組及び市議会における調査未実施という市政上の問題に関する発信であり、公共性、公益目的及び意見ないし論評としての相当性を有する。したがって、本件投稿は、名誉毀損にも名誉感情侵害にも当たらない。

なお、原告は、本件パワーハラスメント問題が「でっち上げ」又は捏造であるとの主張の根拠を、専ら本件市川市説明に求めている。しかし、被告市川市自身が、本件訴訟において、職員の申告内容は原告から実際に受けた言動であって事実に基づくものであるとの立場を取っている以上、原告の主張は、原告が根拠とする被告市川市の認識とも相容れないものである。

よって、原告の被告村越に対する請求には理由がなく、速やかに棄却されるべきである。

以　上